

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 18/2541

พนักงานอัยการ จังหวัด ปัตตานี

โจทก์

นาย ฮามะ บุญ อ

ผู้ร้อง

นาย มา หา มะรอสือดีหรือรอสือดี ปุเต๊ะ

จำเลย

ป.อ. มาตรา 36

ป.วิ.อ. มาตรา 227

รถจักรยานยนต์ของกลางที่ถูกยึดยังมีรายการจดทะเบียนรถแสดงว่าจำเลยเป็นเจ้าของรถอยู่ ยังมีได้มีการเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนผู้เป็นเจ้าของรถเป็นชื่อผู้ร้องแต่อย่างไรทั้งปรากฏว่าจำเลยเป็นผู้ครอบครองรถจักรยานยนต์ของกลางเป็นคนแรกและเพิ่งครอบครองเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2539ซึ่งเป็นการครอบครองก่อนที่ผู้ร้องอ้างว่าผู้ร้องได้ซื้อรถของกลางจากจำเลยเพียง 8 วัน หากผู้ร้องซื้อรถจักรยานยนต์ของกลางจากจำเลยจริงก็ควรจะพุดจาทกลงให้เป็นที่แน่นอนว่าจะไปจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อผู้เป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ของกลางกันเมื่อใด แต่ผู้ร้องก็มีได้ตกลงในข้อดังกล่าวทั้งข้ออ้างของจำเลยที่ว่าได้ขายรถยนต์ของกลางให้แก่ผู้ร้องเพื่อนำเงินไปใช้หนี้ผู้อื่นที่จำเลยยืมมาซื้อรถจักรยานยนต์ของกลางนั้น ก็เป็นคำเบิกความลอย ๆ ไม่มีรายละเอียดว่าจำเลยยืมเงินจากใคร จำนวนเท่าใดทั้งจำเลยเพิ่งซื้อและนำรถจักรยานยนต์ของกลางไปจดทะเบียนเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2539 ไม่ปรากฏว่าผู้ที่ให้จำเลยยืมเงินได้ทวงถาม อันจะทำให้จำเลยต้องรีบร้อนขายรถจักรยานยนต์ของกลาง เพื่อนำไปชำระหนี้เงินยืมหลังจากที่ซื้อมาได้เพียง 8 วัน พยานหลักฐานที่ผู้ร้องนำเสนอว่าผู้ร้องซื้อรถจักรยานยนต์ของกลางจึงมีพิรุธ ฟังไม่ได้

ว่าผู้ร้องได้ซื้อรถจักรยานยนต์ของกลางจากจำเลย ผู้ร้องจึงมิใช่เจ้าของรถ  
จักรยานยนต์ของกลางอันแท้จริงที่จะมีสิทธิมาร้องขอคืนรถคันดังกล่าว

---

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติจราจร  
ทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 134 และ 160 ทวิ และสั่งริบรถจักรยานยนต์ของกลาง

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า รถจักรยานยนต์ของกลางเป็นของผู้ร้องผู้ร้องมิได้รู้เห็น  
เป็นใจด้วยในการกระทำความผิดของจำเลย ขอให้สั่งคืนรถจักรยานยนต์ของกลาง  
แก่ผู้ร้อง

โจทก์ยื่นคำร้องคัดค้านว่า ผู้ร้องไม่ได้เป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ของกลาง  
หากของกลางเป็นของผู้ร้อง ผู้ร้องก็รู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดด้วย ขอให้ยก  
คำร้อง

ศาลชั้นต้นได้สวนคำร้องแล้ว มีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่ได้เถียงกันในชั้นฎีกา  
ฟังได้ในเบื้องต้นว่า รถจักรยานยนต์ของกลางเป็นรถยี่ห้อซุซูกิ หมายเลขทะเบียน  
ปัตตานี ต-0577 จดทะเบียนเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2539 มีชื่อจำเลยเป็นเจ้าของรถ

ในทะเบียน ตามรายการจดทะเบียนรถเอกสารหมายเลข ค.1 (ที่ถูกต้องเป็นหมาย ค.1/1) จำเลยเป็นน้องภรรยาผู้ร้อง จำเลยนำรถจักรยานยนต์ของกลางไปใช้ในการกระทำความผิดเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2539 มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้ร้องว่า รถจักรยานยนต์ของกลางเป็นของผู้ร้องหรือไม่ ที่ผู้ร้องนำสืบว่าผู้ร้องซื้อรถจักรยานยนต์ของกลางจากจำเลย โดยทำสัญญาซื้อขายกันเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2539 ที่บ้านนายอับดุลราแม ฮามา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลตันหยงดालอ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ตามหนังสือสัญญาซื้อขายเอกสารหมายเลข ร.1 นั้น พยานของผู้ร้องเบิกความเกี่ยวกับผู้ที่อยู่ด้วยในเวลาทำสัญญาซื้อขายดังกล่าวขัดกัน กล่าวคือ ผู้ร้องและจำเลยเบิกความว่า ขณะทำสัญญานอกจากพยานทั้งสองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้ว มีผู้ใหญ่บ้านอยู่ด้วย แต่นายอับดุลราแม ฮามาเบิกความตอบศาลว่า คนที่อยู่ในเวลาทำสัญญาซื้อขายรถจักรยานยนต์ของกลางมีเพียง 3 คน คือ ผู้ร้อง จำเลย และพยานทำให้ไม่น่าเชื่อว่าจะได้มีการทำสัญญาซื้อขายรถจักรยานยนต์ของกลางในวันที่ 25 ตุลาคม 2539 กันจริงดังข้อนำสืบของผู้ร้อง นอกจากนั้นรถจักรยานยนต์ของกลางยังมีรายการจดทะเบียนรถเอกสารหมายเลข ค.1 (ที่ถูกต้องเป็นหมาย ค. 1/1) แสดงว่าจำเลยเป็นเจ้าของรถที่ยังมิได้มีการเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนผู้เป็นเจ้าของรถเป็นชื่อผู้ร้องแต่อย่างใด ทั้งปรากฏตามเอกสารหมายเลข ค.1 (ที่ถูกต้องเป็นหมาย ค.1/1) ดังกล่าวว่า จำเลยเป็นผู้ครอบครองรถจักรยานยนต์ของกลางเป็นคนแรกและเพิ่งครอบครองเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2539 ซึ่งเป็นการครอบครองก่อนที่ผู้ร้องอ้างว่าผู้ร้องได้ซื้อรถของกลางจากจำเลยเพียง 8 วัน หากผู้ร้องซื้อรถจักรยานยนต์ของกลางจากจำเลยจริง ก็ควรจะหลุดจากกลางให้เป็นที่แน่นอนว่าจะไปจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อผู้เป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ของกลางกันเมื่อใด แต่ผู้ร้องเบิกความว่า ผู้ร้องไม่ได้ตกลงกับจำเลยว่าจะไปจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเจ้าของรถกันเมื่อใดและที่จำเลยเบิกความว่า จำเลยขายรถจักรยานยนต์ของกลางให้แก่ผู้ร้อง เพื่อนำเงินไปใช้หนี้ผู้อื่นที่จำเลยยืมมาซื้อรถจักรยานยนต์ของกลางนั้นก็เป็นการเบิกความ

ลอย ๆ ไม่มีรายละเอียดว่าจำเลยยืมเงินจากใคร จำนวนเท่าใดทั้งจำเลยเพิ่งซื้อและ  
นำรถจักรยานยนต์ของกลางไปจดทะเบียนเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2539 ไม่ปรากฏว่า  
ผู้ที่ให้จำเลยยืมเงินได้ทวงถาม อันจะทำให้จำเลยต้องรีบร้อนขายรถจักรยานยนต์  
ของกลางเพื่อนำเงินไปชำระหนี้เงินยืมหลังจากที่ซื้อมาได้เพียง 8 วันพยานหลักฐาน  
ที่ผู้ร้องนำสืบว่าผู้ร้องซื้อรถจักรยานยนต์ของกลางมีพิรุณ ฟังไม่ได้ว่าผู้ร้องได้ซื้อรถ  
จักรยานยนต์ของกลางจากจำเลยผู้ร้องจึงมิใช่เจ้าของรถจักรยานยนต์ของกลางอัน  
แท้จริงที่จะมีสิทธิมาร้องขอคืนรถคันดังกล่าว ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาชอบแล้ว  
ฎีกาของผู้ร้องฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ชลอ บุญยเนตร-ระพีพร บรรจงศิลป-บุญอินทร์ ส่งเสริมสกุล)

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ |
| <u>แผนก</u>                 |                            |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                            |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>            |